

شماره: ۳۱۸۵۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

ساعت: ۱۴:۵۸



جمهوری اسلامی ایران

محسار توژم و رشد تولید

وزارت کشور
استانداری قم
معاونت امور عمرانی

بسمه تعالی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
رئیس محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان
سلام علیکم

احتراما، به پیوست دستور العمل اجرای بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص رسیدگی به مستحقات دارای رای قطعی از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جهت آگاهی و همکاری با شهرداری های استان ارسال می گردد.

علی طالبی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای

جناب آقای رئیس سازمان
باسلام
احمد املاحمدان
استاندار
ایم

رونوشت:

- معاون محترم هماهنگی امور عمرانی برای استحضار
- شهرداران محترم شهرهای تابع استان برای اطلاع
- اقدام کننده: عیسی لو شماره تماس: ۳۱۶۲۰۳۳۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

وزیر

تاریخ ۱۴۰۲/۲/۴
شماره ۱۶۲۰۹
پست

برین

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم؛

به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رای قطعی قبل از پایان سال ۱۴۰۰ می‌باشند، "دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲"، ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ آن به شهرداری‌های متبوع؛ دستور فرمایید در راستای حفظ حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع به مالکان و ذینفعان توسط شهرداری انجام شود.

تکمیل به موقع اطلاعات و مستندات توسط شهرداری‌ها و تجمیع و ارائه گزارش‌ها مطابق با فرایندها و زمان‌های تعیین شده در دستورالعمل، توسط استانداری ضروری است. نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی و نیز نظارت بر هزینه‌کرد وجوه حاصله در چارچوب ماده (۶) دستورالعمل، برعهده جنابعالی می‌باشد.

احمد وحیدی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

تاریخ: ۱۴۰۲،۲،۴
شماره: ۱۶۲۰۹

برمنش

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم؛

به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رأی قطعی قبل از پایان سال ۱۴۰۰ می‌باشند، "دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲"، ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ آن به شهرداری‌های متبوع؛ دستور فرمایید در راستای حفظ حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع به مالکان و ذینفعان توسط شهرداری انجام شود.

تکمیل به موقع اطلاعات و مستندات توسط شهرداری‌ها و تجمیع و ارائه گزارش‌ها مطابق با فرایندها و زمان‌های تعیین شده در دستورالعمل، توسط استانداری ضروری است. نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی و نیز نظارت بر هزینه‌کرد وجوه حاصله در چارچوب ماده (۶) دستورالعمل، برعهده جنابعالی می‌باشد.

احمد وحیدی
وزیر کشور

رونوشت:

- جناب آقای صالح جوکار رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای استحضار
- جناب آقای رضایی کوچی رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای استحضار
- جناب آقای احمدی قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها برای آگاهی
- جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای آگاهی و دریافت گزارش‌های لازم از طریق سامانه ذیربط
- جناب آقای سلیمی رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای آگاهی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع نظارتی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

تاریخ: ۱۴۰۲، ۲۱
شماره: ۱۶۲-۹

برینال

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم:

به منظور تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری برای ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده و دارای رأی قطعی قبل از پایان سال ۱۴۰۰ می‌باشند، "دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲"، ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ آن به شهرداری‌های متبوع؛ دستور فرمایید در راستای حفظ حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی مناسب و به موقع به مالکان و ذینفعان توسط شهرداری انجام شود.

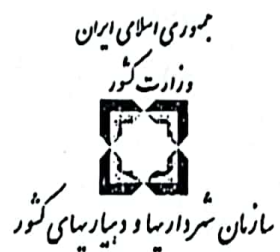
تکمیل به موقع اطلاعات و مستندات توسط شهرداری‌ها و تجمیع و ارائه گزارش‌ها مطابق با فرایندها و زمان‌های تعیین شده در دستورالعمل، توسط استانداری ضروری است. نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی و نیز نظارت بر هزینه‌کرد وجوه حاصله در چارچوب ماده (۶) دستورالعمل، برعهده جنابعالی می‌باشد.

احمد وحیدی
وزیر کشور

رونوشت:

- جناب آقای صالح جوکار رئیس محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برای استحضار
- جناب آقای رضایی کوچی رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای استحضار
- جناب آقای احمدی قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها برای آگاهی
- جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای آگاهی و دریافت گزارش‌های لازم از طریق سامانه ذیربط
- جناب آقای سلیمی رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای آگاهی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع نظارتی

مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور	مهدی سلمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور	وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور	سید محمد انوشه سرپرست معاونت امور شهرداری‌ها	محمد حسن جعفرزاده سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات	محمد جوانمردی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه	رضا مهدی زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری	علیرضا منتهای مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شهری
---	---	--	--	---	---	---	--



دستور العمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶)

قانون بودجه سال ۱۴۰۲

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

بسمه تعالی

در راستای تحقق بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور که تصریح می‌دارد:

به منظور تعیین تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱. چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم الاجرا است.

۲. چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه میگردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیاتهای مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهدشد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰٪) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.

۳. پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کان لم یکن تلقی میگردد.

۴. شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.

۵. واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.

وزارت کشور مکلف است هر دو ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریهای کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراهای و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

دستورالعمل اجرایی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

ماده (۱) - دایره شمول: اجرای این دستورالعمل صرفاً شامل ساختمان‌ها و مستحدثاتی است که در داخل محدوده شهر ساخته شده و دارای رأی قطعی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ باشد.

ماده (۲) - فرآیند بررسی آرا: کلیه آرای موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، می‌بایست با مسئولیت معاونت/ واحد شهرسازی شهرداری و درخصوص موارد زیر بررسی و بازنگری گردد:

- احراز رعایت مصادیق اصول فنی مانند ضوابط فنی احداث سازه و مفاد نقشه‌های محاسباتی ساختمان، استحکام بنا و مقررات ملی ساختمان توسط مهندس ناظر ساختمان یا مهندسان ذیصلاح مورد تأیید سازمان نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری

- احراز رعایت مصادیق اصول شهرسازی مانند کاربری، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، حریم‌ها، عرض گذر، تأمین پارکینگ، عدم تجاوز به معابر شهری، عدم تجاوز به املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز و ... توسط مهندسان ذیصلاح مورد تأیید سازمان نظام مهندسی، یا کارشناس رسمی دادگستری، یا مأموران فنی شهرداری

- احراز رعایت مصادیق اصول بهداشتی مانند تأمین نورکافی، جریان هوا و مفاد نقشه‌های تأسیساتی توسط مهندسان ناظر ساختمان یا مهندسان ذیصلاح مورد تأیید سازمان نظام مهندسی، یا کارشناس رسمی دادگستری

تبصره: درخصوص ساخت و سازهای فاقد پروانه ساختمان (موضوع تبصره (۴) ماده صد قانون شهرداری) بررسی و احراز رعایت اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی صرفاً با تأیید مهندسان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا کارشناس رسمی دادگستری امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده (۳) - آرای لازم‌الاجرا: پس از بررسی آرای قلع و قمع کمیسیون‌های ماده صد مطابق مفاد ماده (۲) این دستورالعمل و تبصره ذیل آن؛ در صورت عدم احراز رعایت اصول سه‌گانه، عدم تأیید استحکام بنا، یا تجاوز به معابر شهر و املاک مجاور، پیش‌آمدگی غیرمجاز و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز، رأی صادره توسط کمیسیون ماده صد قطعی تلقی گردیده و لازم‌الاجراست.

ماده (۴) - آرای قابل تغییر: آرای قلع و قمع کمیسیون‌های ماده صد درخصوص ساخت وسازهایی که بر خلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه ساختمان بوده و اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی در مستحدثات

مذکور، مطابق فرآیند تعریف شده ماده (۲) این دستورالعمل و تبصره ذیل آن رعایت شده باشد؛ قابل تغییر می باشد.

ماده (۵) - فرآیند اجرا:

الف- در صورت بررسی و تأیید رعایت اصول سه گانه مطابق ماده (۲) این دستورالعمل، مالک مکلف است نسبت به پرداخت عوارض برای تخلفات ساختمانی صورت گرفته مطابق تعرفه عوارض سالجاری اقدام نماید.

ب- شهرداری مکلف است جرایم تخلف ساختمانی را درخصوص بنای مسکونی با ضریب دو (۲) و درخصوص بنای تجاری و اداری با ضریب سه (۳) به مأخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری) محاسبه و حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به صورت رسمی به مالک ابلاغ نماید.

ج- مالک پس از ابلاغ مبلغ عوارض و جریمه، حداکثر تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مهلت دارد تا عوارض و جرایم مربوطه را به حساب شهرداری واریز نماید.

د- در صورت عدم واریز نقدی و ۱۰۰٪ عوارض و جرایم تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رأی اولیه ملاک عمل خواهد بود.

ه- پس از واریز نقدی عوارض و جرایم در مهلت مقرر (۱۴۰۱/۱۰/۳۰) و با تأیید شهرداری، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده صد؛ رأساً کان لم یکن تلقی شده و شهرداری مکلف است نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار ساختمان اقدام نماید.

تبصره (۱): عوارض و جرایم موضوع این قانون قابلیت تقسیط و تخفیف ندارد.

تبصره (۲): در صورتی که تغییر آرا منجر به کسر پارکینگ گردد، شهرداری مکلف است تبصره (۵) ماده صد قانون شهرداری درخصوص جریمه کسر پارکینگ را، با ضریب حداکثر اعمال نماید.

تبصره (۳): مالکانی که نسبت به میزان عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی محاسبه شده براساس این دستورالعمل اعتراض داشته باشند، مشمول اجرای این دستورالعمل نمی گردند.

ماده (۶) - سرفصل های هزینه کرد وجوه حاصله:

شهرداری مکلف است به منظور هزینه کرد وجوه حاصل از اجرای این قانون (اعم از عوارض و جرایم)، نسبت به ایجاد کد درآمدی شناور تحت عنوان "درآمد بند تبصره ۶ قانون بودجه" ذیل کدهای مربوط به عوارض و جرایم حاصله (موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸) اقدام نموده و مبالغ واریزی آنرا صرفاً برای توسعه حمل و نقل عمومی و به ترتیب اولویت در موارد زیر هزینه نماید:

۱. نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از طریق توسعه قطار شهری، خرید اتوبوس، مینی بوس و

ون

۲. رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی معابر
۳. ایجاد و توسعه خدمات و سامانه های الکترونیک شهری به منظور کاهش تقاضای سفرهای درون شهری
۴. اجرای طرح های مربوط به حمل و نقل پاک (مسیرهای دوچرخه، پیاده راه و ...)
۵. احداث پارکینگ های عمومی و مکانیزه
۶. هوشمند سازی حمل و نقل و ترافیک شهری
۷. طراحی سامانه های حمل و نقل شهری به منظور کاهش آلودگی هوا در راستای اجرای ماده (۷) قانون هوای پاک
۸. آموزش، فرهنگ سازی و ترویج در حوزه ترافیک

تبصره ۱: کلیه درآمدهای حاصله و هزینه کرد آن باید در برنامه و بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی شده باشد؛ در غیر این صورت شهرداری موظف است در چارچوب متمم و اصلاحیه بودجه، اقدام نماید.

تبصره ۲: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشد.

ماده (۷) - گزارش دهی

شهرداری مکلف است خلاصه گزارش عملکرد اجرای این دستورالعمل را به صورت ماهانه و از طریق سامانه منتاک (مدیریت و نظارت بر توسعه استان های کشور) بارگذاری و به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال نماید. معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مکلف است گزارش ماهانه تجمیع شده شهرهای متبوع خود را حداکثر تا روز پنجم ماه بعد از طریق سامانه منتاک تأیید نماید.

تبصره: گزارش تفصیلی اجرای پروژه های حمل و نقل با بهره گیری از وجوه حاصله از اجرای این قانون، پس از مستندسازی توسط شهرداری و تأیید معاونت هماهنگی امور عمرانی استان ها، در پایان سال جاری توسط معاونت یادشده تجمیع و به وزارت کشور ارسال خواهد شد.